



ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

Акименко Павел Александрович

кандидат юридических наук,
ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского института
Университета прокуратуры Российской Федерации,
Москва, Россия
E-mail: nochnoy_patrul@mail.ru

Предмет исследования: несовершенство национального права и специфика правоприменительной практики, свидетельствующие о сложностях, возникающих в ходе расследования преступлений, связанных с легализацией наркодоходов.

Цель исследования: выработать предложения для преодоления проблем правоприменительной практики, связанных с легализацией наркодоходов.

Методы и объект исследования: в статье используются такие общенаучные методы исследования, как обобщение, анализ, синтез, дедукция, индукция и конкретизация, при этом в качестве объекта рассматриваются отношения, связанные с реализацией уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Основные результаты исследования. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, позволяет преступникам на внешне законных основаниях использовать прибыль от совершенных преступлений, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотических средств. Колоссальные объемы капитала, вовлеченного в операции по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, проникая в законную экономическую деятельность, подрывают ее сбалансированность, устойчивость. При этом результаты исследования свидетельствуют о необходимости формирования новых подходов к организации расследования данного вида преступлений.

Ключевые слова: легализация, наркотические средства, доказательственная база, возмещение вреда, криптовалюта.

PRELIMINARY INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES ON CRIMES RELATED TO THE LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS FROM DRUG TRAFFICKING: PROBLEMATIC ASPECTS

Pavel A. Akimenko

Candidate of Law,
Leading Researcher at the Scientific Research Institute
University of the Prosecutor's Office
of the Russian Federation,
Moscow, Russia
E-mail: nochnoy_patrul@mail.ru

Subject of research: the imperfection of national law and the specifics of law enforcement practice, indicating the difficulties that arise during the investigation of crimes related to the legalization of drug proceeds.

Purpose of research: to develop proposals to overcome the problems of law enforcement practice related to the legalization of drug proceeds.

Methods and object of research: the article uses such general scientific research methods as generalization, analysis, synthesis, deduction, induction and concretization, at the same time, relations related to the implementation of criminal liability for illicit drug trafficking are considered as the object.

Research findings. The legalization (laundering) of criminally acquired funds or other property allows criminals to legally use profits from crimes committed, including in the field of drug trafficking. Colossal amounts of capital involved in operations to legalize (launder) funds or other property acquired by criminal means, penetrating into legitimate economic activities.

Keywords: legalization, narcotic drugs, evidence base, compensation for harm, cryptocurrency.

ВВЕДЕНИЕ

Постепенное расширение масштабов наркобизнеса представляет угрозу всему мировому сообществу, затрагивая, в свою очередь, интересы национальной безопасности различных государств, в число которых входит и Российская Федерация. При этом незаконная деятельность по производству и распространению наркотиков, сопровождающаяся последующей легализацией наркодоходов, традиционно относится к сфере интересов преступных организаций различного

уровня – от локального до транснационального. Все это в итоге наносит непоправимый ущерб здоровью населения, разрушая в том числе нравственные устои общества, а также оказывает деструктивное воздействие на легальную экономику, существующий правопорядок и безопасность любого государства. Подобное негативное явление сопровождается колоссальным ростом объемов теневого капитала, значительная часть которого формируется путем отмывания и легализации преступных наркодоходов. Накопленные таким образом финансовые ресурсы нередко



идут на спонсирование различного рода противоправной деятельности, в частности террористической и экстремистской.

Согласно результатам мониторингового опроса россиян о проблеме наркомании, представленного 30.10.2024 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наркомания остается одной из наиболее серьезных социальных проблем во многих странах мира. Потребление наркотических средств наносит огромный вред как самим зависимым от этого лицам, разрушая их физическое и психическое здоровье, так и их семьям и обществу в целом. При этом подавляющее большинство россиян (85 %) сегодня считает наркоманию серьезной проблемой для страны [3].

По результатам исследования, проведенного в 2025 году в Университете прокуратуры Российской Федерации, подавляющее большинство прокурорских работников, принявших участие в опросе (~80 %), высказалось о преобладающем влиянии на совершение наркопреступлений социально-экономических причин. К их числу относятся: бедность, безработица, низкий уровень жизни и др. Значительное число респондентов связывает детерминанты наркопреступлений с общими недостатками в сферах воспитания, образования и культуры, особенно среди несовершеннолетних и молодежи.

При этом наиболее часто встречающимися ошибками при расследовании преступлений, связанных с легализацией наркодоходов, опрошенные респонденты назвали следующие: недостаточный объем доказательственной базы в отношении источника получения денежных средств (с учетом предикатного характера преступления); неправильное понимание предмета легализации (например, в случае приобретения имущества для личного потребления в отличие от перевода незаконно полученного наркодохода в гражданский легальный оборот) [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Правоохранительными органами проводится масштабная работа как по противодействию незаконному обороту наркотических средств, так и дальнейшей легализации (отмыванию) полученных от этого преступных доходов.

При этом органами прокуратуры, в свою очередь, на постоянной основе проводится анализ правоприменительной практики по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков с целью выявления актуальных проблем, в результате чего даются необходимые для их разрешения рекомендации [7].

Так, например, весьма острой остается проблема обеспечения возмещения вреда, причиненного преступной легализацией, поскольку стоимость изъятого и арестованного имущества, ценностей, денег в сравнении с размерами легализуемых денежных средств каждый год является незначительной. При этом по преступлениям, предусмотренным ст. 174¹ Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), связанным с незаконным оборотом наркотических средств, в 2021 г. она составила 13 162 тыс. руб., или 3,6 % от размера легализованных преступных доходов; в 2022 г. – 46 642 тыс. руб., или 0,6 %; в 2023 г. – 51 500 тыс. руб., или 1,9 %; в первом полугодии 2024 г. – 37 647 тыс. руб., или 1,4 % (в первом полугодии 2023 г. – 27 959 тыс. руб., или 6,2 %).

Кроме того, в 2021, 2023 гг., первом полугодии 2024 г. ни по одному из преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, имущество, деньги, ценности в ходе расследования не изымались и не арестовывались. В 2022 г. размер изъятого и арестованного имущества, денег, ценностей составил 18 тыс. руб. [5].

При этом проведенный анализ надзорной практики указывает на то, что при поступлении копии постановления о возбуждении уголовного дела о преступлении, в результате совершения которого извлечена криминальная прибыль, не всегда в порядке ведомственного контроля осуществляется детальное изучение, реализованы ли следственные и иные процессуальные действия, имеющие целью установление дальнейшего оборота таких финансовых средств (активов) [8].

Вместе с тем в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством у органов предварительного расследования отсутствует прямая обязанность, направленная на обеспечение возмещения причиненного преступлениями вреда, что не позволяет им в должной мере реализовывать свою деятельность в указанном направлении.

При этом следует констатировать, что значительная часть преступлений, совершаемых путем незаконного оборота наркотических средств и в последующем связанных с легализацией полученных от этого наркодоходов, носит латентный характер. Наблюдается интересная тенденция, согласно которой «старые схемы распространения наркотических средств используются все реже, на смену им приходят более организованные и профессиональные бесконтактные способы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [1, с. 189–192], различных электронных

устройств (телефонов, смартфонов, ноутбуков и т. п.), которые позволяют в любом месте и в любое время пользователям обмениваться информацией по вопросам приобретения наркотических средств, что, в свою очередь, способствует стремительному расширению географии сбыта, исключая личное взаимодействие.

Проведенный анализ правоприменительной практики показывает, что факты легализации преступных доходов выявляются, как правило, не в результате целевых оперативных разработок, а в ходе расследования и сводятся не к дополнительному получению, проверке и оценке доказательств, а к переквалификации действий лиц, совершивших предикатные преступления.

Вместе с тем сложная криминальная ситуация, связанная с легализацией наркодоходов, обусловлена в том числе постоянно трансформирующимся механизмом противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, особенно их организованной форме; недостаточной эффективностью работы по выявлению преступных доходов и их аресту с целью последующего возмещения причиненного преступной деятельностью вреда, о чем уже упоминалось выше.

Также нейтрализации деятельности организованных преступных групп (далее – ОПГ), действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств и легализующих свои преступные доходы, должно способствовать укрепление взаимодействия органов прокуратуры, следственных и иных правоохранительных органов, Росфинмониторинга, финансово-кредитных организаций между собой с целью достижения наиболее благоприятного результата.

Проведенный анализ статистических данных и иные исследованные материалы свидетельствуют о необходимости разработки дополнительных правовых механизмов по реализации мер, направленных на повышение эффективности выявления преступных доходов наркодельцов и максимально полное установление объема приобретенного на эти доходы имущества, денег, иных финансовых активов, в том числе цифровых; совершенствования мероприятий, направленных на изъятие таких доходов, в процессе расследования данных преступлений с целью возмещения вреда путем дальнейшей конфискации для перелома негативной ситуации в указанной сфере; внедрения передовых уголовно-правовых средств предупреждения получения экономического дохода от преступлений, связанных

с незаконным оборотом наркотических средств; повышения эффективности системы контроля использования различных цифровых финансовых инструментов, в частности криптовалюты.

Кроме того, выявление и расследование фактов легализации наркодоходов связано с раскрытием предикатных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 32) одним из условий наступления ответственности по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ является установление цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступно добытыми денежными средствами или иным имуществом. Доказывание подобной цели является очень сложным процессом, что подтверждается складывающейся судебно-следственной практикой по делам о преступлениях рассматриваемой категории. Одним из вариантов решения этого вопроса могло бы быть признание уголовной наказуемости самого факта получения экономического дохода за совершение определенных законом предикатных преступлений. В качестве такого факта могут рассматриваться действия по внесению полученных за совершение предикатного преступления денежных средств на счета в банки, на биржи, переводу их в ценные активы, любому использованию дохода в личных целях. Реализация такого подхода будет способствовать противодействию легализации преступных наркодоходов и укреплению законности в обозначенной сфере.

Из анализа надзорной деятельности прокуроров следует, что при изучении уголовных дел и дел оперативного учета о предикатных преступлениях причиной просчетов на указанном направлении зачастую является непредставление оперативными сотрудниками в органы предварительного расследования сведений, полученных по итогам соответствующей оперативно-разыскной деятельности (далее – ОРД), зачастую имеющих доказательственное значение, в частности, о соучастниках соответствующей преступной деятельности.

При этом результаты исследования свидетельствуют о необходимости повышения эффективности ОРД путем дальнейшего

совершенствования оперативно-разыскного законодательства, ведомственных нормативных правовых актов, направленного на формирование новых подходов к организации оперативно-поисковых мероприятий в информационной среде.

Помимо этого, прокурорами проверяется законность возбуждения уголовных дел, наличие в обосновывающих материалах признаков преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, осуществляется надзор за расследованием преступлений указанной категории.

В научно-практической литературе правильно было отмечено, что «наиболее распространены ошибками, допускаемыми следователями при принятии решений по результатам рассмотрения указанных сообщений о преступлениях, являются следующие: уголовные дела возбуждаются по отдельным переводам денежных средств (по отдельным эпизодам), осуществляемым в целях легализации преступных наркодоходов, несмотря на признаки единого продолжаемого преступления; решения о возбуждении уголовного дела принимаются в условиях отсутствия достоверных признаков совершения предикатного преступления, при совершении которого получен преступный доход; возбуждение уголовного дела в условиях отсутствия достоверных признаков предикатного преступления, при совершении которого получен преступный доход; вопреки требованиям уголовно-процессуального закона принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела о легализации преступных доходов (по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям)» [6, с. 62].

Помимо этого, в практической деятельности нередко возникают проблемы, связанные с правильным установлением размера легализованных денежных средств и стоимости имущества и последующим их разграничением с таковыми, но приобретенными законным путем. Так, согласно положению п. 3 постановления Пленума ВС РФ № 32 дальнейший оборот соответствующих денежных средств и имущества подлежит квалификации по ст. 174 и 174.1 УК РФ только в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости имущества, приобретенных преступным путем.

В связи с этим в ходе проведения предварительного расследования необходимо принимать исчерпывающие меры для наиболее точного установления размера денежных средств и (или) стоимости имущества, которые были приобретены преступным путем, получая тем самым возможность выделить их

из общей массы денежных средств либо иного имущества.

При этом одним из признаков предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества является их преступный путь приобретения. Поэтому для отнесения способа приобретения предметов легализации к преступному необходимо установить, какой путь приобретения денежных средств или имущества следует считать преступным.

Проведенный анализ надзорной деятельности прокуроров показывает, что основная масса выявляемых к предикатным составам сформирована из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, а также в группах, в том числе покушений на совершение указанных противоправных деяний.

Вместе с тем легализация денежных средств, полученных в результате противоправных действий по сбыту наркотических средств, может состоять не только в совершении финансовых операций посредством открытия банковского счета, но и в последующих операциях с ним: размещение во вклады или перевод на счета третьих лиц, взносы в уставный капитал, приобретение объектов движимого и недвижимого имущества и т. д.

В связи с этим необходимо учитывать, что не является легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т. п.).

Поэтому является бесспорным то обстоятельство, что «распоряжение деньгами или иным имуществом, полученными в результате совершенного преступления, без совершения действий, свидетельствующих о придании правомерности владению данным имуществом, полностью охватывается составом предикатного преступления и не образует состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ» [6, с. 43–44] (например, при переводе денег из электронного кошелька на банковский счет с последующим их переводом на банковскую карту и обналичиванием в банкоматах).

При этом, как правильно отметил Р. В. Жубрин, «наиболее распространенной ошибкой является вменение легализации преступных доходов при неустановлении цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими в случаях использования таких доходов для

личных нужд или продолжения преступной деятельности» [4, с. 14–17].

Также не вызывает сомнения научная позиция С. А. Бажутова, согласно которой «установление специальной цели, выступающей криминообразующим признаком рассматриваемых деяний, является наиболее сложной задачей для практиков. Неправильное определение такой цели, недоказанность ее наличия в содеянном являются самыми распространенными причинами вынесения судами реабилитирующих решений» [2, с. 3–8].

Кроме того, из проведенного анализа следует отметить, что основными ошибками и недостатками в работе следственных органов при сборе, проверке и оценке доказательств преступного происхождения денежных средств по уголовным делам об их легализации по предикатным составам преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств являются: невыполнение в полном объеме следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления; отсутствие всех необходимых документов, свидетельствующих о совершенном преступлении; непринятие мер по проверке версий о легализации имущества, добытого преступным путем; запоздалое назначение и проведение необходимых судебных экспертиз; неполнота проведенных допросов.

При таких обстоятельствах сложно себе представить возможность качественного документирования фактов легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Следует отметить, что в настоящее время Росфинмониторинг является ключевым органом, на который, в частности, возложена обязанность по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты надзорной деятельности, надлежащий уровень взаимодействия между оперативными и следственными подразделениями с одной стороны и Росфинмониторингом с другой – не обеспечивается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОоды

На основании изложенного полагаем возможным прийти к следующим выводам.

Важную роль в вопросе противодействия преступлениям, связанным с легализацией наркодоходов, играет постоянное совершенствование организационно-технического и правового механизмов борьбы с ними, включая в том числе надлежащее

высокотехнологичное инфокоммуникационное оборудование, позволяющее своевременно выявлять, раскрывать и расследовать указанный вид преступлений, тем самым пресекая незаконную деятельность злоумышленников в рассматриваемой сфере.

Необходимо особо подчеркнуть, что «для привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов необходимо доказать, в том числе: факт получения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем – осознание субъектом факта приобретения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем; наличие у субъекта преступления при совершении финансовых операций или других сделок цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. Отсутствие доказательств наличия любого из вышеперечисленных условий исключает привлечение лица к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов» [10, с. 61–62].

В рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем от реализации наркотических средств, правоохранительным органам необходимо внимательнее относиться к оценке полноты использования возможностей службы финансовой разведки (Росфинмониторинга) в рамках доследственной проверки и при расследовании уголовных дел о предикатных преступлениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев, А. В. Особенности расследования преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств и психотропных веществ / А. В. Афанасьев, Е. В. Бровкина, Т. В. Валькова // *Аграрное и земельное право*. – 2021. – № 12 (204). – С. 189–192.
2. Бажутов, С. А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С. А. Бажутов // *Законность*. – 2020. – № 12 (1034). – С. 3–8.
3. Наркотическая зависимость: мониторинг // ВЦИОМ. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/narkoticheskaja-zavisimost-monitoring-2> (дата обращения: 07.12.2024).
4. Жубрин, Р. В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин // *Законность*. – 2016. – № 5. – С. 14–17.
5. Сведения из государственной статистической отчетности формы 1-Э : [не опубликовано].
6. Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : научно-практическое пособие / Е. В. Быкова, Т. В. Бахарева, А. А. Воронцов [и др.]. – Москва, 2020. – 84 с.

7. О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.01.2024 № 36-22-2023 // Генеральная прокуратура РФ. – Москва, 2024.
8. О практике прокурорского надзора за реализацией уголовно-правовых механизмов в сфере противодействия легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.05.2024 № 36-59-2024 // Генеральная прокуратура РФ. – Москва, 2024.
9. Сведения из результатов анкетирования, проведенного в Университете прокуратуры Российской Федерации в феврале 2025 года // Университет прокуратуры РФ. – Москва, 2025.
10. Тисен, О. Н. Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют / О. Н. Тисен // Уголовное право. – 2022. – № 5 (141). – С. 61–62.

Поступила в редакцию: 14.02.2025

Опубликована: 30.03.2026